

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 22 chaâbane 1420 – 30 novembre 1999

142^{ème} année

N° 96

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

Nomination du secrétaire général de la Présidence de la République 2519

Premier Ministère

Décret n° 99-2628 du 22 novembre 1999, fixant le régime de rémunération des personnes appelées à prêter leur concours à titre occasionnel aux archives nationales..... 2519

Nomination du président du conseil économique et social 2520

Nomination du premier président du tribunal administratif 2520

Nomination du président du conseil islamique supérieur..... 2520

Nomination d'un chargé de mission..... 2520

Dérogation pour l'activité dans le secteur public..... 2520

Nomination d'administrateurs généraux..... 2520

Nomination d'administrateurs en chef..... 2520

Arrêtés du Premier ministre du 23 novembre 1999, portant délégation de signature.... 2521

Arrêtés du Premier ministre du 23 novembre 1999, autorisant la légalisation des signatures des autorités tunisiennes..... 2522

Ministère des Affaires Sociales

Décret n° 99-2633 du 22 novembre 1999, fixant le statut particulier des personnels de l'inspection du travail..... 2523

Décret n° 99-2634 du 22 novembre 1999, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades des personnels de l'inspection du travail, et les niveaux de rémunération..... 2526

Ministère de l'Agriculture

Décret n° 99-2635 du 22 novembre 1999, relatif à la création d'une commission technique consultative de suivi de la mise en valeur des terres domaniales agricoles et fixant ses attributions et les modalités de son fonctionnement..... 2528

Ministère de la Santé Publique

Nomination d'un chef de service hospitalo-universitaire..... 2528

Ministère des Communications

Décret n° 99-2637 du 22 novembre 1999, fixant l'organigramme de l'office national des postes..... 2528

Ministère du Commerce

Dérogation pour l'activité dans le secteur public..... 2529

Ministère du Tourisme, des Loisirs et de l'Artisanat

Décret n° 99-2639 du 22 novembre 1999, portant approbation du statut particulier du personnel de l'agence foncière touristique..... 5529

Ministère des Finances

Décret n° 99-2648 du 22 novembre 1999, fixant les conditions et les modalités d'intervention et de gestion du fonds national de garantie et ainsi que les conditions de prélèvement de la commission appelée "commission de garantie" et la contribution des bénéficiaires et des sociétés d'investissement à capital risque..... 2529

Nomination de membres du collège du conseil du marché financier..... 2533

Maintien en activité dans le secteur public..... 2533

Ministère de l'Industrie

Décret n° 99-2643 du 22 novembre 1999, portant approbation du statut particulier du personnel de la compagnie tunisienne de forage..... 2533

Décret n° 99-2644 du 22 novembre 1999, portant approbation du statut particulier du personnel de la compagnie des phosphates de Gafsa..... 2533

Décret n° 99-2645 du 22 novembre 1999, portant approbation du statut particulier de la société nationale de distribution des pétroles..... 2533

Décret n° 99-2646 du 22 novembre 1999, portant approbation du statut particulier du personnel du groupe chimique tunisien..... 2533

Ministère de la Culture

Dérogation pour l'activité dans le secteur public..... 2533

Arrêté du ministre de la culture du 23 novembre 1999, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires culturels..... 2534

Ministère de l'Équipement et de l'Habitat

Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 23 novembre 1999, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'analystes appartenant au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques..... 2535

Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 23 novembre 1999, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'analystes..... 2538

Avis et Communications

Ministère des Communications

Avis aux épargnants auprès de la caisse d'épargne nationale tunisienne 2538

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

NOMINATION

Par décret n° 99-2662 du 17 novembre 1999.

Monsieur Slaheddine Cherif est nommé secrétaire général de la Présidence de la République.

PREMIER MINISTERE

Décret n° 99-2628 du 22 novembre 1999, fixant le régime de rémunération des personnes appelées à prêter leur concours à titre occasionnel aux archives nationales.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier Ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 88-95 du 2 août 1988 relative aux archives,

Vu le décret n° 89-1351 du 07 septembre 1989, fixant le régime de rémunération des agents appelés à prêter leur concours à titre occasionnel aux archives nationales,

Vu le décret n° 97-389 du 21 février 1997, portant organisation et fonctionnement des archives nationales,

Vu le décret n° 99-12 du 04 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - En vue de réaliser ses programmes d'activité, les archives nationales peuvent recourir, à titre occasionnel et en dehors des heures de service, au concours des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics ainsi qu'à des privés.

Art. 2. - Il est institué, au profit des personnels non permanents (agents publics et privés) prêtant leur concours aux archives nationales, une grille de salaires détaillée comme suit :

(1) Le traitement des documents :

Les tâches relatives au traitement des documents sont rémunérées sur la base de vacations horaires conformément aux indications du tableau ci-après :

(Unité : 1 dinar)

Tâches	Grades	Grades de la sous-catégorie A1	Grades de la sous-catégorie A2	Grades de la sous-catégorie A3	Grades des sous-catégories B et C
Classement, description de documents et élaboration d'instruments de recherche		3,000	2,500	1,500	—
Assainissement et inventaire de documents		—	1,500	1,000	0,900
Traitement informatique (saisie ou digitalisation)		—	—	—	1,500

Lorsque les tâches sus-indiquées sont accomplies par des personnes autres que des agents publics, elle sont rémunérées comme suit :

- le personnel ayant accompli au moins six ans d'études supérieures avec succès bénéficie des taux attribués aux grades de la sous-catégorie A1.

- le personnel ayant accompli au moins quatre ans d'études supérieures avec succès bénéficie des taux attribués aux grades de la sous-catégorie A2.

- le personnel ayant accompli au moins deux ans d'études supérieures avec succès bénéficie des taux attribués aux grades de la sous-catégorie A3.

- le personnel titulaire du baccalauréat (ou d'un diplôme équivalent), ou le personnel ayant poursuivi avec succès le cycle de l'enseignement primaire et ayant

poursuivi la sixième année de l'enseignement secondaire ou le personnel titulaire du diplôme de fin d'études de l'enseignement de base et ayant poursuivi la troisième année de l'enseignement secondaire, bénéficie des taux attribués aux grades des catégories "B" et "C".

(2) Etudes et recherches :

a) les études et les recherches relatives aux archives : de 150 à 200 dinars l'étude qui doit comporter au moins 15 pages de format A4 avec une moyenne de 30 lignes par page.

b) traduction de documents : 7 à 10 dinars la page de format A4 comprenant en moyenne 30 lignes.

c) correction des textes à imprimer : de 1 dinar à 1,200 dinars la page de format A4 comprenant en moyenne 30 lignes.

(3) Colloques, séminaires et expositions :

a) les études et les communications présentées à l'occasion des colloques, des séminaires et des stages : le montant global de la rétribution varie entre 100 et 120 dinars selon l'importance du travail présenté.

b) travaux de préparation et de gestion :

Les tâches relatives à la préparation et à la gestion des colloques, des séminaires et des expositions sont rémunérées sur la base de vacations horaires conformément aux indications du tableau ci-après :

(Unité : 1 dinar)

Agents publics	Fonctionnaires des sous-catégories A1 et A2	Fonctionnaires de la sous-catégorie A3	Fonctionnaires de la catégorie B et ouvriers des catégories VI à XII	Fonctionnaires des catégories C et D et ouvriers des catégories I à V
Agents non publics	Niveau quatre ans d'études supérieures avec succès	Niveau deux ans au moins d'études supérieures avec succès	—	—
Taux	2,000	1,700	1,500	1,300

Art. 3. Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires à ce décret et notamment celles du décret n° 89-1351 du 07 septembre 1989 susvisé.

Art. 4. - Le Premier Ministre et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 novembre 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 99-2663 du 27 novembre 1999.

Monsieur Ali Chaouch est nommé président du conseil économique et social.

Par décret n° 99-2664 du 27 novembre 1999.

Monsieur Taïeb Elloumi est nommé président du tribunal administratif à compter du 17 novembre 1999.

Par décret n° 99-2627 du 22 novembre 1999.

Monsieur Ali Chebbi est nommé président du conseil islamique supérieur.

Dans cette situation il bénéficie du rang et prérogatives de ministre.

Par décret n° 99-2629 du 22 novembre 1999.

Monsieur Habib Ammar est nommé, à compter du 15 novembre 1999, chargé de mission auprès du Premier ministre pour assurer la présidence du comité d'organisation des jeux méditerranéens Tunis 2001.

DEROGATION

Par décret n° 99-2630 du 22 novembre 1999.

Il est accordé à Monsieur Habib Ammar une dérogation pour exercer dans le secteur public pour une durée d'un an à compter du 15 novembre 1999.

NOMINATIONS

Par décret n° 99-2631 du 22 novembre 1999.

Les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés administrateurs généraux du corps administratif commun des administrations publiques :

- Ali Boubaker,
- Abdellatif Ben Kilani,
- Ali Cheniour.

Par décret n° 99-2632 du 22 novembre 1999.

Les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés administrateurs en chef du corps administratif commun des administrations publiques :

- Bouchahoua Adala
- Abdellatif Belhaj Hamida
- Abdelaziz Dridi
- Essia Chine Ben Ammar
- Ali guezguez
- Abdelwaheb Abid
- Belhassen M'nif
- Ammar Aloui
- Ismaïl Fékih
- Ridha Battikh
- Chédli Rahali
- Fetiha Charni Brini
- Sihem Znouda
- Mohamed Béchir Oukhaï
- Belgacem Fadhel
- Taïeb Ragoubi
- Mustapha Karaborni
- Youssef Abdelkefi
- Ali Soufargi
- Ibrahim Khalsi
- Mehdi Ben Mohamed Chabbah
- Taoufik Hammas
- Mohamed Jemaï Sakhraoui
- Mohamed Néjib Laâbidi,

- Mohamed Zakaria Ben Saâd
- Abderrazak Bellali
- Abdellatif Yanguï
- Béchir Snoussi
- Mohamed Slaheddine Souissi
- Chédli Ben Abdallah.

Arrêté du Premier ministre du 23 novembre 1999, portant délégation de signature.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant organisation des services du Premier ministre ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 99-2557 du 17 novembre 1999, portant nomination du Premier ministre,

Vu le décret n° 99-996 du 10 mai 1999, portant nomination de Monsieur Mustapha Bahia, directeur du cabinet du Premier ministre,

Arrête :

Article premier. - En application des dispositions de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mustapha Bahia, directeur du cabinet du Premier ministre, est habilité à signer par délégation du Premier ministre tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 17 novembre 1999, et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 novembre 1999.

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du Premier ministre du 23 novembre 1999, portant délégation de signature.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant organisation des services du Premier ministre, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 99-2557 du 17 novembre 1999, portant nomination du Premier ministre,

Vu le décret n° 93-285 du 3 février 1993, portant nomination de Monsieur Othman Chérif chargé de mission, pour occuper l'emploi de conseiller juridique et de législation du gouvernement,

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Othman Chérif conseiller juridique et de législation du gouvernement est autorisé à signer par délégation du Premier ministre tous les actes concernant les services du conseiller juridique et de législation du gouvernement à l'exclusion des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 17 novembre 1999 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 novembre 1999.

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du Premier ministre du 23 novembre 1999, portant délégation de signature.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant organisation des services du Premier ministre, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 99-2557 du 17 novembre 1999, portant nomination du Premier ministre,

Vu le décret n° 99-1097 du 24 mai 1999, portant nomination de Monsieur Fethi Bdira chef du bureau central des relations avec le citoyen au Premier ministre,

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Fethi Bdira chef du bureau central des relations avec le citoyen est autorisé à signer par délégation du Premier ministre les actes relevant des attributions dudit bureau à l'exclusion des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 17 novembre 1999 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 novembre 1999.

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du Premier ministre du 23 novembre 1999, portant délégation de signature.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant organisation des services du Premier ministère, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 99-2557 du 17 novembre 1999, portant nomination du Premier ministre,

Vu le décret n° 93-286 du 3 février 1993, portant nomination de Monsieur Kheireddine Ben Soltane, chargé de mission, pour occuper l'emploi de directeur général de l'administration et de la fonction publique au Premier ministère,

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Kheireddine Ben Soltane, directeur général de l'administration et de la fonction publique est autorisé à signer par délégation du Premier ministre tous les actes relevant des attributions de ladite direction à l'exclusion des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 17 novembre 1999 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 novembre 1999.

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du Premier ministre du 23 novembre 1999, portant délégation de signature.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant organisation des services du Premier ministère, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 99-2557 du 17 novembre 1999, portant nomination du Premier ministre,

Vu le décret n° 98-1907 du 28 septembre 1998, chargeant Monsieur Mohamed El Harbaoui, conseiller des services publics, des fonctions de directeur général des services communs au Premier ministère,

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mohamed El Harbaoui, directeur

général des services communs au Premier ministère est habilité à signer par délégation du Premier ministre tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 17 novembre 1999, et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 novembre 1999.

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du Premier ministre du 23 novembre 1999, portant délégation de signature.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant organisation des services du Premier ministère, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 99-2557 du 17 novembre 1999, portant nomination du Premier ministre,

Vu le décret n° 98-678 du 19 mars 1998, chargeant Monsieur Ali Kahia, administrateur conseiller, des fonctions de sous-directeur à la direction des affaires administratives et financières au Premier ministère,

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Ali Kahia, administrateur conseiller chargé des fonctions de sous-directeur à la direction générale des services communs au Premier ministère, est habilité à signer par délégation du Premier ministre les actes indiqués ci-après :

- la gestion financière du titre premier du budget du Premier ministère,

- la gestion financière des fonds du trésor ouverts au sein du budget du Premier ministère.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 17 novembre 1999 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 novembre 1999.

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du Premier ministre du 23 novembre 1999, autorisant la légalisation des signatures des autorités tunisiennes.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 94-103 du 1er août 1994, portant organisation de la légalisation de signature et de la certification de la conformité des copies à l'original, notamment son article 6,

Vu le décret n° 99-2557 du 17 novembre 1999, portant nomination du Premier ministre,

Vu le décret n° 93-285 du 3 février 1993, portant nomination de Monsieur Othman Chérif, chargé de mission, pour occuper l'emploi de conseiller juridique et de législation du gouvernement,

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi susvisée n° 94-103 du 1er août 1994, délégation est donnée à Monsieur Othman Chérif, conseiller juridique et de législation du gouvernement, à l'effet de légaliser la signature des ministres et secrétaires d'Etat et des hauts fonctionnaires sur les actes administratifs.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 17 novembre 1999 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 novembre 1999.

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du Premier ministre du 23 novembre 1999, autorisant la légalisation des signatures des autorités tunisiennes.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 94-103 du 1er août 1994, portant organisation de la légalisation de signature et de la certification de la conformité des copies à l'original, notamment son article 6,

Vu le décret n° 99-2557 du 17 novembre 1999, portant nomination du Premier ministre,

Vu l'arrêté du 31 mars 1999, portant nomination de Madame Leïla Mâaouia Ben Soltane en qualité de directeur d'administration centrale par intérim au Premier ministère,

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi susvisée n° 94-103 du 1er août 1994, délégation est donnée à Madame Leïla Mâaouia Ben Soltane, directeur d'administration centrale par intérim, à l'effet de légaliser la signature des ministres et secrétaires d'Etat et des hauts fonctionnaires sur les actes administratifs.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 17 novembre 1999 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 novembre 1999.

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Décret n° 99-2633 du 22 novembre 1999, fixant le statut particulier des personnels de l'inspection du travail.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires sociales,

Vu la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code de travail, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996, et notamment son article 182,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 73-13 du 8 janvier 1973, fixant le statut particulier des personnels de l'inspection du travail,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre d'externe, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 85-839 du 17 juin 1985, fixant le régime de l'exercice à mi-temps dans les administrations publiques, les collectivités publiques locales et les établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 90-891 du 30 mai 1990, fixant le statut particulier des personnels de l'inspection du travail, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 97-95 du 20 janvier 1997,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d'homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue,

Vu le décret n° 94-2322 du 14 novembre 1994, fixant les modalités d'application des dispositions relatives à la promotion au choix des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant refonte de la réglementation relative à l'équivalence des diplômes et des titres,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :

TITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier. – Le corps des personnels de l'inspection du travail, comprend les grades suivants :

- inspecteur général du travail,

- inspecteur en chef du travail,
- inspecteur central du travail,
- inspecteur du travail,
- attaché d'inspection (grade transitoire).

Art. 2. – Les grades visés à l'article 1er du présent décret sont répartis selon les catégories et les sous-catégories indiquées au tableau ci-après :

Grades	Catégorie	Sous - catégorie
Inspecteur général du travail,	A	A1
Inspecteur en chef du travail,	A	A1
Inspecteur central du travail,	A	A1
Inspecteur du travail,	A	A2
Attaché d'inspection (grade transitoire).	A	A3

Art. 3. – Les agents appartenant à l'un des grades susvisés peuvent exercer à mi-temps conformément aux règlements en vigueur.

Art. 4. – La durée requise pour l'accès aux échelons 2, 3 et 4 est d'un an.

Elle est de deux ans pour l'accès aux autres échelons.

Toutefois, pour les grades d'inspecteur général du travail et d'inspecteur en chef du travail, la cadence d'avancement est fixée à deux (2) ans.

Art. 5. – Les agents appartenant au corps des personnels de l'inspection du travail sont répartis selon leurs grades en catégories et sous-catégories visées à l'article 2 ci-dessus.

Chaque grade du corps des personnels de l'inspection du travail comprend vingt cinq (25) échelons.

Toutefois, pour les deux grades ci-après, le nombre des échelons est fixé ainsi qu'il suit :

- inspecteur général du travail : seize (16) échelons,
- inspecteur en chef du travail : vingt (20) échelons.

La concordance entre les échelons des grades du corps des personnels de l'inspection du travail et les niveaux de rémunération, prévus par la grille des salaires, est fixée par décret.

Art. 6. – Le nombre des promotions dans les différents grades est fixé par arrêté du ministre des affaires sociales dans la limite des emplois à pourvoir.

Art. 7. – Les agents de l'inspection du travail sont astreints à un stage destiné à :

- les préparer à exercer leur emploi et à les initier aux techniques professionnelles y afférentes,
- parfaire leur formation et leurs aptitudes professionnelles.

Durant la période de stage, l'agent est encadré conformément à un programme dont l'élaboration et le suivi d'exécution sont assurés par un fonctionnaire désigné par le chef de l'administration à cet effet, à condition qu'il soit titulaire d'un grade égal ou supérieur au grade de l'agent stagiaire.

Le fonctionnaire encadreur doit assurer le suivi de l'exécution de tout le programme d'encadrement, même au

cas où certaines de ses étapes sont effectuées dans un ou plusieurs services non soumis à son autorité.

Au cas où le fonctionnaire encadreur ne peut continuer d'assumer les tâches qui lui sont confiées, avant la fin de la période du stage, le chef de l'administration doit désigner un remplaçant, conformément aux conditions sus-mentionnées, à condition toutefois, que le nouveau encadreur continue le même programme élaboré par son prédécesseur sans modification aucune jusqu'à la fin du stage.

En outre, l'encadreur doit présenter des rapports périodiques une fois tous les six mois sur l'évaluation des aptitudes professionnelles de l'agent stagiaire et un rapport final à la fin de la période de stage, l'agent concerné doit présenter un rapport de fin de stage comportant ses observations et son avis sur toutes les étapes du stage.

La commission administrative paritaire émet son avis sur la titularisation de l'agent stagiaire au vu du rapport final du stage annoté par le supérieur hiérarchique et accompagné du rapport de fin de stage élaboré par l'agent concerné.

Le chef de l'administration se prononce sur la titularisation.

Le stage dure :

a) une année :

- pour les fonctionnaires issus d'une école de formation agréée par l'administration,

- pour les fonctionnaires nommés à un grade déterminé et ayant accompli au préalable au moins deux années de service civil effectif en qualité d'agent temporaire ou d'agent contractuel dans la même catégorie ou dans le même emploi.

b) deux années :

- pour les fonctionnaires nommés par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers,

- pour les fonctionnaires promus à un grade immédiatement supérieur, soit suite à un cycle de formation, soit suite à un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers,

- pour les fonctionnaires promus au choix.

A l'issue de la période de stage susvisée, les fonctionnaires stagiaires sont soit titularisés, soit il est mis fin à leur recrutement, lorsqu'ils n'appartiennent pas à l'administration, soit reversés dans leur grade d'origine et considérés comme ne l'ayant jamais quitté.

Dans le cas où il n'est pas statué sur sa titularisation dans un délai de quatre (4) ans à compter de son recrutement ou de sa promotion, le fonctionnaire est réputé titularisé d'office.

Ne sont pas soumis à une période de stage, les fonctionnaires promus à un grade non accessible aux candidats externes.

TITRE II

Les inspecteurs généraux du travail

CHAPITRE I

Les attributions

Art. 8. – Les inspecteurs généraux du travail sont chargés des fonctions d'encadrement, de conception et de coordination.

Ils peuvent, en outre, être chargés de diriger un groupe de directions ou de services ou d'effectuer des recherches, études ou inspections.

CHAPITRE II

La nomination

Art. 9. – Les inspecteurs généraux du travail sont nommés par voie de promotion parmi les inspecteurs en chef du travail titulaires dans leur grade par décret sur proposition du ministre des affaires sociales, dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :

a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation continue organisé par l'administration,

b) après avoir passé avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux inspecteurs en chef du travail titulaires dans leur grade justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Un arrêté du ministre des affaires sociales fixe les modalités d'organisation du concours interne susvisé.

c) au choix, parmi les inspecteurs en chef du travail titulaires dans leur grade et justifiant de huit (8) ans d'ancienneté au moins dans ce grade et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

TITRE III

Les inspecteurs en chef du travail

CHAPITRE I

Les attributions

Art. 10. – Les inspecteurs en chef du travail sont chargés des fonctions d'encadrement, de conception et de coordination.

Ils peuvent, en outre, être chargés de diriger un groupe de services ou d'effectuer des recherches ou inspections.

CHAPITRE II

La nomination

Art. 11. – Les inspecteurs en chef du travail sont nommés par voie de promotion parmi les inspecteurs centraux du travail titulaires dans leur grade par décret sur proposition du ministre des affaires sociales, dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :

a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation continue organisé par l'administration,

b) après avoir passé avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouvert aux

inspecteurs centraux du travail titulaires dans leur grade justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Un arrêté du ministre des affaires sociales fixe les modalités d'organisation du concours interne susvisé.

c) au choix, parmi les inspecteurs centraux du travail titulaires dans leur grade et justifiant de huit (8) ans d'ancienneté au moins dans ce grade et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

TITRE IV

Les inspecteurs centraux du travail

CHAPITRE I

Les attributions

Art. 12. – Les inspecteurs centraux du travail sont chargés des fonctions de contrôle et d'inspection.

Ils peuvent, en outre, être chargés de diriger des services ou d'effectuer des études dans le domaine de leur activité.

CHAPITRE II

La nomination

Art. 13. – Les inspecteurs centraux du travail sont nommés et affectés par arrêté du ministre des affaires sociales, dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :

Section I

Le recrutement

Art. 14. – Les inspecteurs centraux du travail sont recrutés parmi les candidats externes :

a) par voie de nomination directe, parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de ladite école,

b) par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme d'études approfondies en sciences du travail ou en sciences juridiques ou économiques ou d'un diplôme équivalent à caractère juridique, économique ou en sciences se rapportant au domaine du travail ou d'un diplôme de formation homologué au niveau requis pour la participation à ce concours, et âgés de trente cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 susvisé.

Un arrêté du ministre des affaires sociales fixe les modalités d'organisation du concours interne susvisé.

Section II

La promotion

Art. 15. – La promotion au grade d'inspecteur central du travail est attribuée aux candidats internes :

a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation continue organisé par l'administration au profit des inspecteurs du travail dans leur grade,

b) après avoir passé avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux inspecteurs du travail titulaires dans leur grade et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Un arrêté du ministre des affaires sociales fixe les modalités d'organisation du concours interne susvisé.

c) au choix, dans la limite de dix pour cent (10%), parmi les inspecteurs du travail titulaires dans leur grade, justifiant de dix (10) ans d'ancienneté au moins dans ce grade, âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

TITRE V
Les inspecteurs du travail
CHAPITRE I

Les attributions

Art. 16. – Les inspecteurs du travail assurent, sous l'autorité de leurs chefs hiérarchiques, l'exécution des tâches qui leur sont confiées.

CHAPITRE II

Le recrutement

Art. 17. – Les inspecteurs du travail sont recrutés parmi les candidats externes :

a) par voie de nomination directe, parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de ladite école,

b) par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats titulaires du diplôme de maîtrise en sciences du travail ou en sciences juridiques ou économiques ou d'un diplôme équivalent à caractère juridique, économiques ou en sciences se rapportant au domaine du travail ou d'un diplôme de formation homologué au niveau requis pour la participation à ce concours, et âgés de trente cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 susvisé.

Un arrêté du ministre des affaires sociales fixe les modalités d'organisation du concours externe susvisé.

CHAPITRE III

La nomination

Art. 18. – Les inspecteurs du travail sont nommés par arrêté du ministre des affaires sociales dans la limite des emplois à pourvoir.

CHAPITRE VI

Les attachés d'inspection

Art. 19. – Les attachés d'inspection assistent les inspecteurs du travail et participent, sous l'autorité hiérarchique de ces derniers, au règlement des conflits qui leur sont confiés.

Art. 20. – La promotion au grade d'inspecteur du travail est effectuée selon les modalités ci-après :

a) après avoir suivi un cycle de formation continue organisé par l'administration au profit des attachés d'inspection titulaires dans leur grade,

b) après avoir passé avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux les attachés d'inspection titulaires dans leur grade justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Un arrêté du ministre des affaires sociales fixe les modalités d'organisation du concours interne susvisé.

c) au choix, dans la limite de dix pour cent (10%), et dans la limite des emplois à pourvoir, parmi les attachés d'inspection titulaires dans leur grade, justifiant de dix (10) ans d'ancienneté au moins dans ce grade, âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

Les attachés d'inspection qui sont promus au grade d'inspecteur du travail seront rangés à l'échelon correspondant au niveau de rémunération immédiatement supérieur à celui

qu'ils percevaient dans leur ancienne situation. Toutefois, l'augmentation obtenue suite à cette promotion ne peut être inférieure à l'avantage que leur auraient procuré un avancement normal dans leur ancien grade.

TITRE VII

Dispositions finales

Art. 21. – Toutes dispositions antérieures et contraires au présent décret sont abrogées et notamment les dispositions du :

- décret n° 73-13 du 8 janvier 1973, fixant le statut particulier des personnels de l'inspection du travail,

- décret n° 90-891 du 30 mai 1990, fixant le statut particulier des personnels de l'inspection du travail.

Art. 22. Les ministres des affaires sociales et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 novembre 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 99-2634 du 22 novembre 1999, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades des personnels de l'inspection du travail, et les niveaux de rémunération.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires sociales,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 73-14 du 8 janvier 1973, fixant le classement hiérarchique et l'échelonnement indiciaire applicables aux personnels de l'inspection du travail,

Vu le décret n° 90-893 du 30 mai 1990, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux personnels de l'inspection du travail,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997, relatif aux indemnités compensatrices instituées par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-2633 du 22 novembre 1999, fixant le statut particulier des personnels de l'inspection du travail, et notamment son article 5,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. – La concordance entre les échelons des grades des personnels de l'inspection du travail et les niveaux de rémunération, tels que prévus par le décret susvisé n° 97-1832 du 16 septembre 1997, est fixée conformément au tableau suivant :

Catégorie	Sous-catégorie	Grade	Echelon	Niveau de rémunération correspondant
A	A1	Inspecteur général du travail	1	10
			2	11
			3	12
			4	13
			5	14
			6	15
			7	16
			8	17
			9	18
			10	19
			11	20
			12	21
			13	22
			14	23
			15	24
			16	25
A	A1	Inspecteur en chef du travail	1	6
			2	7
			3	8
			4	9
			5	10
			6	11
			7	12
			8	13
			9	14
			10	15
			11	16
			12	17
			13	18
			14	19
			15	20
			16	21
			17	22
			18	23
			19	24
			20	25
A	A1	Inspecteur central du travail	de 1 à 25	de 1 à 25
A	A2	Inspecteur du travail	de 1 à 25	de 1 à 25
A	A3	Attaché d'inspection (grade transitoire)	de 1 à 25	de 1 à 25

Art. 2. - Les agents reclassés dans la grille des salaires seront rangés à l'échelon correspondant à leur niveau de rémunération conformément au tableau de concordance prévu par l'article 1er du présent décret.

Art. 3. - Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret susvisé n° 97-2127 du 10 novembre 1997, l'indemnité compensatrice instituée par le décret susvisé n° 97-1832 du 16 septembre 1997, au profit des agents reclassés dans la grille des salaires, cesse définitivement d'être servie, lorsque l'agent concerné atteint l'échelon fixé au tableau suivant :

Grade	Echelon prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensatrice	Niveau de rémunération prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensatrice
Inspecteur général du travail	3	12
Inspecteur en chef du travail	5	10
Inspecteur central du travail	10	10
Inspecteur du travail	11	11
Attaché d'inspection (grade transitoire)	12	12

Art. 4. - Toutes dispositions antérieures et contraires au présent décret sont abrogées et notamment :

- le décret n° 73-14 du 8 janvier 1973, fixant le classement hiérarchique et l'échelonnement indiciaire applicables aux personnels de l'inspection du travail,
- le décret n° 90-893 du 30 mai 1990, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux personnels de l'inspection du travail,

Art. 5. Les ministres des affaires sociales et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 novembre 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Décret n° 99-2635 du 22 novembre 1999, relatif à la création d'une commission technique consultative de suivi de la mise en valeur des terres domaniales agricoles et fixant ses attributions et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 95-21 du 13 février 1995, relative aux immeubles domaniaux agricoles telle que modifiée et complétée par la loi n° 96-48 du 10 juin 1996 et par la loi n° 98-11 du 10 février 1998,

Vu le décret n° 86-1233 du 4 décembre 1986, portant attributions du ministère de l'agriculture, tel que modifié par le décret n° 87-85 du 24 janvier 1987,

Vu le décret n° 87-779 du 21 mai 1987, relatif à l'organisation du ministère de l'agriculture, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 93-2357 du 22 novembre 1993,

Vu l'avis du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Il est créé au sein du ministère de l'agriculture une commission technique consultative chargée du suivi de la mise en valeur des terres domaniales agricoles.

Art. 2. - La commission prévue à l'article premier du présent décret assure l'étude des dossiers relatifs aux sociétés de mise en valeur et de développement agricole et aux lots techniciens et agricoles qui lui sont soumis par le ministre de l'agriculture et leur suivi en vue de proposer les dispositions à prendre à leur égard.

Art. 3. - La commission technique consultative est composée comme suit :

- le ministre de l'agriculture ou son représentant : président,
- un représentant du ministère des finances : membre,
- un représentant du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières : membre,
- un représentant du ministère du développement économique : membre,

- un représentant de la banque centrale de Tunisie : membre,

- un représentant de l'agence de promotion des investissements agricoles : membre,

- un représentant du gouverneur de la région où se trouve la terre domaniale concernée : membre.

Le président de la commission peut faire appel à toute personne en raison de sa compétence et de son expérience pour contribuer aux travaux de la commission avec avis consultatif.

Les membres de la commission, autres que ceux désignés es-qualité, sont désignés par décision du ministre de l'agriculture sur proposition des parties concernées.

Art. 4. - La commission se réunit sur convocation de son président chaque fois que la nécessité l'exige. Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié de ses membres au moins. A défaut du quorum lors de la première réunion, une deuxième convocation est adressée aux membres de la commission pour la tenue d'une deuxième réunion dans un délai ne dépassant pas 10 jours à partir de la date de la première réunion. Dans ce cas, la commission délibère valablement quelque soit le nombre des membres présents.

La commission émet ses avis à la majorité des voix de ses membres présents et en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le bureau de restructuration des terres domaniales au ministère de l'agriculture assure le secrétariat de la commission.

Art. 5. - Les ministres de l'agriculture et des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 novembre 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATION

Par décret n° 99-2636 du 22 novembre 1999.

Le Dr. Hamdoun Moncef, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital Charles Nicolle (Sce. de médecine légale).

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

Décret n° 99-2637 du 22 novembre 1999, fixant l'organigramme de l'office national des postes.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des communications,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, fixant le statut général des agents des officies, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le

capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités locales, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996 et la loi n° 99-38 du 3 mai 1999,

Vu la loi n° 98-38 du 2 juin 1998, portant promulgation du code de la poste,

Vu le décret n° 90-1855 du 10 novembre 1990, fixant le régime de rémunération des chefs d'entreprises à majorité publique, tel qu'il a été modifié par le décret n° 92-1 du 6 janvier 1992,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, fixant les attributions du ministère du développement économique, tel que modifié par le décret n° 96-1225 du 1er juillet 1996,

Vu le décret n° 97-565 du 31 mars 1997, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle des entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 98-1305 du 15 juin 1998, portant création de l'office national des postes et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement,

Vu l'avis du ministre du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - L'organigramme de l'office national des postes est fixé conformément au schéma et à l'annexe joints au présent décret.

Art. 2. - La mise en application de cet organigramme s'effectue sur la base des fiches de fonctions décrivant avec précision les attributions relevant de chaque poste d'emploi dans l'office.

La nomination aux emplois fonctionnels qui y sont prévus intervient conformément aux dispositions de l'article 10 bis de la loi susvisée n° 89-9 du 1er février 1989, telle que modifiée ou complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996 et la loi n° 99-38 du 3 mai 1999.

Art. 3. - L'office national des postes est appelé à établir un manuel de procédures fixant les règles à suivre pour l'accomplissement de chaque tâche relevant de chaque structure de l'office et les relations entre ces structures.

Ce manuel sera actualisé, chaque fois que cela s'avère nécessaire.

Art. 4. - Le ministre des communications et le ministre du développement économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 novembre 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DU COMMERCE

DEROGATION

Par décret n° 99-2638 du 22 novembre 1999.

Il est accordé à Monsieur Hédi Ben Romdhane, président directeur général du centre de promotion des exportations, une dérogation pour exercer dans le secteur public, et ce, pour une période d'un an à compter du 1er avril 2000.

MINISTERE DU TOURISME, DES LOISIRS ET DE L'ARTISANAT

Décret n° 99-2639 du 22 novembre 1999, portant approbation du statut particulier du personnel de l'agence foncière touristique.

(Le texte d'approbation du statut particulier a été publié uniquement en langue arabe).

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 99-2648 du 22 novembre 1999, fixant les conditions et les modalités d'intervention et de gestion du fonds national de garantie et ainsi que les conditions de prélèvement de la commission appelée "commission de garantie" et la contribution des bénéficiaires et des sociétés d'investissement à capital risque.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 67-51 du 7 décembre 1967, réglementant la profession bancaire, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment par la loi n° 94-25 du 7 février 1994,

Vu la loi n° 73-82 du 31 décembre 1973, relative à la loi de finances pour l'année 1974 et notamment son article 45, portant création du fonds de promotion et de décentralisation industrielle,

Vu la loi n° 88-92 du 2 août 1988, relative aux sociétés d'investissement, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment par la loi n° 95-87 du 30 octobre 1995,

Vu la loi n° 98-111 du 28 décembre 1998, relative à la loi de finances pour l'année 1999 et notamment son article 12, portant création du fonds d'incitation à l'innovation dans les technologies de l'information,

Vu la loi n° 99-8 du 1er février 1999, relative au fonds national de garantie,

Vu l'avis des ministres des affaires sociales, du développement économique, du commerce, de l'industrie, de l'agriculture, du tourisme, des loisirs et de l'artisanat, de la formation professionnelle et de l'emploi et du gouverneur de la banque centrale de Tunisie,

Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :

Dispositions générales

Article premier. - Le fonds national de garantie est destiné à garantir le dénouement de certaines catégories de prêts consentis par les banques sur leurs ressources ordinaires ou d'emprunt en faveur de petites et moyennes unités économiques, telles que définies par la législation et la réglementation en vigueur.

Toutefois, l'adhésion au fonds national de garantie est étendue à l'ensemble des agriculteurs pour la garantie des crédits bancaires contre les risques sécheresse.

Le fonds national de garantie est destiné, également, à garantir le dénouement de certaines catégories de participations réalisées par les sociétés d'investissement à capital risque dans les petites et moyennes entreprises, telles que définies par la législation et la réglementation en vigueur.

Catégories de prêts et de participations éligibles à la garantie du fonds

Art. 2. - Sont éligibles à la garantie du fonds national de garantie, les catégories de prêts et participations ci-après :

1) les crédits à court terme d'exploitation, dispensés sur les dépôts bancaires en faveur des petits et moyens agriculteurs et pêcheurs, tels que définis par la législation et la réglementation en vigueur,

2) les prêts à moyen et long terme, consentis sur les ressources ordinaires ou d'emprunt des banques en faveur des petits ou moyens agriculteurs ou pêcheurs et des petits et moyens projets de création ou d'extension, dans le secteur de l'agriculture et de la pêche, tels que définis par les textes en vigueur, ainsi que les prêts à moyen et long terme accordés, sur les ressources ordinaires ou d'emprunt des banques, au profit des entreprises à caractère coopératif ou mutualiste bénéficiant de l'aide de l'Etat dans le cadre du code d'incitations aux investissements,

3) les prêts à moyen et long terme accordés par les banques sur leurs ressources ordinaires ou d'emprunt, et finançant les investissements de création ou d'extension réalisés par les petites et moyennes entreprises travaillant dans le secteur des industries manufacturières et dont le montant des investissements reste dans la limite des plafonds fixés par les textes régissant le fonds de promotion et de décentralisation industrielle,

4) les crédits à court terme inscrits dans un schéma de financement, approuvé par décision d'octroi d'avantages financiers, consentis sur les dépôts bancaires et finançant les projets visés au paragraphe 3 ci-dessus,

5) les crédits à moyen terme finançant les investissements dans le secteur de l'artisanat et des petits métiers, dispensés sur les dépôts bancaires dans le cadre du régime de la loi n° 81-76 du 9 août 1981, portant création d'un fonds national de promotion de l'artisanat et des petits métiers,

6) les crédits de préfinancement des exportations consentis en exécution d'un contrat d'exportation et les crédits d'escompte d'effets représentatifs de créances sur l'étranger, à condition que ces deux formes de crédits financent des opérations d'exportation réalisées par ou pour le compte de petits et moyens agriculteurs et pêcheurs, de petits et moyens projets agricoles et de pêche ainsi que de petites et moyennes entreprises artisanales ou industrielles,

tels que définis par la législation et la réglementation en vigueur, et les entreprises à caractère coopératif ou mutualiste bénéficiant de l'aide de l'Etat dans le cadre du code d'incitations aux investissements,

7) les crédits à moyen et long terme accordés aux investissements réalisés dans les activités de services éligibles aux concours du fonds de promotion et de décentralisation industrielle,

8) les crédits de culture saisonnière et les crédits d'investissement consentis aux agriculteurs autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article et déclarés à la garantie du fonds contre le risque sécheresse dans les conditions fixées par l'article 8 du présent décret,

9) les crédits à moyen terme consentis aux projets bénéficiant des concours du fonds d'incitation à l'innovation dans les technologies de l'information,

10) les participations des sociétés d'investissement à capital risque réalisées sur leurs ressources propres dans les petites et moyennes entreprises travaillant dans les secteurs des industries manufacturières et des services et bénéficiant des concours du fonds de promotion et de décentralisation industrielle et dans les projets bénéficiant des concours du fonds d'incitation à l'innovation dans les technologies de l'information.

Formes et modalités d'intervention du fonds

Art. 3. - L'intervention du fonds national de garantie s'effectue selon les formes suivantes :

- prise en charge, dans les proportions et conditions fixées à l'article 4 ci-dessous, des intérêts découlant des montants impayés des crédits visés à l'article 2 du présent décret,

- prise en charge dans les proportions et conditions fixées ci-dessous des crédits irrécouvrables,

- prise en charge d'une partie des frais de poursuite et de recouvrement contentieux du crédit dans les proportions et conditions fixées ci-dessous,

- prise en charge dans les proportions et conditions fixées ci-dessous des participations irrécouvrables,

- garantie d'un rendement sur les participations déclarées à la garantie du fonds conformément aux proportions et conditions fixées à l'article 4 ci-dessous.

Art. 4. - Le fonds national de garantie prend en charge les intérêts découlant des montants impayés en principal des crédits déclarés à la garantie du fonds conformément à la répartition de prise en charge des crédits irrécouvrables entre la banque et le fonds visée ci-dessous, et ce, durant la période allant du début de l'engagement par la banque des procédures judiciaires de recouvrement contentieux du crédit jusqu'à la prise en charge par le fonds national de garantie de la part lui revenant du crédit irrécouvrable.

La garantie du fonds national de garantie au titre de prise en charge des intérêts visés au premier paragraphe du présent article, concerne les crédits déclarés à la garantie du fonds à partir de la date de publication du présent décret au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Le fonds national de garantie garantit aux sociétés d'investissement à capital risque un rendement sur les participations déclarées à la garantie du fonds conformément à la répartition de prise en charge des montants irrécouvrables des participations entre le fonds et la société d'investissement à capital risque visée à l'article 14, et ce, durant la même période visée au premier paragraphe du présent article.

Le calcul des intérêts visés au premier paragraphe et du rendement visé au paragraphe trois du présent article s'effectuent sur la base des montants impayés des crédits pour les banques et des participations non cédées pour les sociétés d'investissement à capital risque et du taux moyen d'appel d'offres de la banque centrale de Tunisie. Les intérêts et bénéfices sus-indiqués sont payables une fois par an.

Art. 5. - Les crédits visés à l'article 2 du présent décret déclarés à la garantie du fonds conformément aux dispositions de l'article 16, ci-dessous, sont considérés irrécouvrables lorsque la banque a épuisé toutes les voies de droit pour le recouvrement du crédit resté impayé établissant, ainsi, l'insolvabilité définitive du bénéficiaire dudit crédit.

Les participations visées à l'article 2 du présent décret déclarées à la garantie du fonds conformément aux dispositions de l'article 16, ci-dessous, sont considérées irrécouvrables après épuisement de toutes les procédures légales et réglementaires et toutes les actions relatives à la liquidation de l'entreprise objet de la participation.

Art. 6. - Les montants irrécouvrables des crédits à court terme d'exploitation, octroyés aux petits et moyens agriculteurs affiliés aux sociétés de caution mutuelle agricole, sont pris en charge conformément à la répartition suivante :

- 5% par la banque qui consent le crédit,
- 25% par la société de caution mutuelle agricole à laquelle appartient le débiteur insolvable,
- 70% par le fonds national de garantie.

La part de 70% assumée par le fonds national de garantie peut être relevée, à titre exceptionnel, sur décision de la commission prévue à l'article 21 ci-dessous, à l'effet de pallier toute défaillance dûment justifiée dans la prise en charge des risques, telle que ci-dessus fixée.

Art. 7. - Les montants irrécouvrables des crédits à court terme d'exploitation, octroyés aux petits et moyens agriculteurs et pêcheurs non affiliés aux sociétés de caution mutuelle agricole, sont pris en charge conformément à la répartition suivante :

- 10% par la banque qui a consenti le crédit,
- 90% par le fonds national de garantie.

Les proportions susvisées sont également appliquées pour la prise en charge des montants irrécouvrables des prêts à moyen et long terme consentis aux petits et moyens agriculteurs et pêcheurs ou au profit des petits et moyens projets agricoles et de pêche ainsi qu'en faveur des entreprises à caractère coopératif ou mutualiste bénéficiant de l'aide de l'Etat dans le cadre du code d'incitations aux investissements.

Art. 8. - Le fonds national de garantie intervient, lorsque survient une sécheresse confirmée par un décret qui fixe les zones sinistrées, pour prendre en charge la totalité des intérêts découlant du rééchelonnement des crédits visés aux paragraphes 1, 2 et 8 de l'article 2, ci-dessus, sur une période ne dépassant pas 5 ans.

Art. 9. - Les montants irrécouvrables des crédits à court moyen et long terme, octroyés aux petites et moyennes entreprises travaillant dans le secteur des industries manufacturières, sont pris en charge conformément à la répartition suivante :

- à hauteur de deux tiers (2/3) par le fonds national de garantie et un tiers (1/3) par la banque lorsque les crédits ont financé des projets, bénéficiant d'un financement sous forme de participation consentie sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle,
- à parts égales par le fonds national de garantie et la banque lorsque les prêts ont financé des projets qui n'ont pas bénéficié d'un financement sous forme de participation consentie sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle.

Art. 10. - Le fonds national de garantie prend en charge 90% des montants irrécouvrables des crédits à moyen terme consentis aux unités artisanales, aux entreprises de petits métiers et aux jeunes diplômés de l'enseignement supérieur bénéficiant des concours du fonds national de promotion de l'artisanat et des petits métiers, et la banque prend en charge les 10% restants.

Art. 11. - Le fonds national de garantie prend en charge 90% des montants irrécouvrables des crédits à moyen terme consentis aux projets bénéficiant des concours du fonds d'incitation à l'innovation dans les technologies de l'information, et la banque prend en charge les 10% restants.

Art. 12. - Les montants irrécouvrables des crédits à moyen et long terme, accordés aux investissements réalisés par les entreprises dans les activités de services éligibles aux concours du fonds de promotion et de décentralisation industrielle, sont pris en charge conformément à la répartition prévue par l'article 9 ci-dessus.

Art. 13. - Les montants irrécouvrables des crédits à l'exportation sont pris en charge conformément à la répartition suivante :

- à parts égales par le fonds national de garantie et la banque pour les crédits de préfinancement,
- à hauteur de 70% par le fonds national de garantie et 30% par la banque pour les concours sous forme d'escompte d'effets de mobilisation de créances sur l'étranger.

Art. 14. - Les montants irrécouvrables des participations des sociétés d'investissement à capital risque déclarées à la garantie du fonds sont pris en charge conformément à la répartition suivante :

- à hauteur de 90% par le fonds national de garantie, et 10% par la société d'investissement à capital risque, lorsque le projet objet de la participation a bénéficié des concours du fonds d'incitation à l'innovation dans les technologies de l'information,
- à hauteur de deux tiers (2/3) par le fonds national de garantie, et un tiers (1/3) par la société d'investissements à

capital risque, lorsque le projet objet de la participation est initié par un nouveau promoteur ou implanté dans une zone de développement régional,

- à parts égales par le fonds national de garantie et la société d'investissement à capital risque, lorsque le projet objet de la participation n'est pas initié par un nouveau promoteur et n'est pas implanté dans une zone de développement régional.

Art. 15. - Le fonds national de garantie intervient, lorsque le crédit devient irrécouvrable conformément à l'article 5 du présent décret, pour prendre en charge 75% des frais de poursuite et de recouvrement contentieux des crédits accordés aux projets implantés dans les zones de développement régional et 50% des frais de poursuite et de recouvrement contentieux des crédits accordés aux projets implantés dans les autres zones.

Conditions d'intervention du fonds

Art. 16. - L'admission des crédits et participations éligibles à l'intervention du fonds national de garantie s'effectue, sur la base d'une déclaration faite par la banque qui décide de l'octroi du crédit ou par la société d'investissement à capital risque qui décide la participation, à la commission prévue à l'article 21 du présent décret.

Art. 17. - Les banques doivent prélever une commission au taux de 5/16% (0,3125%) compris dans le taux d'intérêt à prélever sur les découverts bancaires au titre de la commission de garantie prévue par la loi n° 99-8 du 1er février 1999, relative au fonds national de garantie.

La banque centrale de Tunisie fixe les conditions de prélèvement et de virement de cette commission au compte du fonds national de garantie ouvert sur ses livres.

La banque doit prélever, au titre de la contribution des bénéficiaires des crédits, une proportion du montant du crédit déclaré à la garantie du fonds national de garantie, déterminée comme suit :

- 3% flat du montant du crédit accordé aux petites et moyennes entreprises travaillant dans le secteur des industries manufacturières et dans les services éligibles aux concours du fonds de promotion et de décentralisation industrielle,

- 1,5% flat du montant du crédit qui a reçu l'aval de la société de caution mutuelle à laquelle adhère le bénéficiaire du crédit,

- 2% flat du montant du crédit pour les autres crédits éligibles à la garantie du fonds national de garantie.

La banque doit verser cette contribution au compte du fonds national de garantie ouvert auprès de la banque centrale de Tunisie.

La société d'investissement à capital risque doit payer, au titre de la participation qu'elle déclare à la garantie du fonds national de garantie, un montant égal à 3% flat de ladite participation et doit verser ledit montant au compte du fonds national de garantie ouvert auprès de la banque centrale de Tunisie.

Art. 18. - L'intervention du fonds national de garantie, sous forme de prise en charge de sa part dans les crédits et participations irrécouvrables et dans les intérêts découlant des montants impayés des crédits, d'une partie des frais de

poursuite et de recouvrement contentieux des crédits et de garantie d'un rendement sur les participations, s'effectue sur décision de la commission visée à l'article 21 du présent décret sur la base d'une demande adressée par la banque qui a consenti le crédit ou par la société d'investissement à capital risque qui a réalisé la participation.

Art. 19. - Dans tous les cas, l'intervention du fonds porte sur les montants échus en principal du crédit impayé ou irrécouvrable. Les intérêts impayés ou irrécouvrables demeurent à la charge de la banque qui consent le crédit.

Art. 20. - La prise en charge par le fonds des créances irrécouvrables est subordonnée à la constitution par la banque concernée d'une provision correspondant à la part du risque mise à sa charge.

Modalités de gestion du fonds

Art. 21. - La garantie du fonds national de garantie, sous forme de prise en charge des crédits et des participations irrécouvrables, des intérêts découlant des montants impayés des crédits, d'une partie des frais de poursuite et de recouvrement contentieux des crédits et de garantie d'un rendement sur les participations des sociétés d'investissement à capital risque, est accordée par une commission composée :

- du ministre des finances ou son représentant : président,
- d'un représentant du Premier ministre : membre,
- d'un représentant du ministère des finances : membre,
- d'un représentant du ministère des affaires sociales : membre,
- d'un représentant du ministère du développement économique : membre,
- d'un représentant du ministère du commerce : membre,
- d'un représentant du ministère de l'industrie : membre,
- d'un représentant du ministère de l'agriculture : membre,
- d'un représentant du ministère du tourisme, des loisirs et de l'artisanat : membre,
- d'un représentant du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi : membre,
- de trois représentants de la banque centrale de Tunisie : membres.

Le président de la commission peut, en outre, faire appel à toute personne dont la présence lui paraît utile pour les travaux de la commission.

Art. 22. - La gestion du fonds national de garantie est confiée à un organisme d'assurance en vertu d'une convention à conclure entre le ministre des finances et cet organisme.

Cet organisme assure le secrétariat de la commission visée à l'article 21, ci-dessus, établit l'ordre du jour et le procès-verbal des réunions de la commission, centralise les demandes de garantie du fonds et se charge de leur instruction, notifie les suites réservées aux demandes de garantie et prend les mesures nécessaires pour la concrétisation des décisions de garantie.

Art. 23. - La commission du fonds national de garantie se réunit sur convocation de son président, autant de fois que le nombre des demandes le justifie. Elle prend ses décisions à la majorité absolue des voix de ses membres, en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 24. - La commission du fonds national de garantie a, principalement, pour mission :

1 - d'accuser réception des déclarations des banques et des sociétés d'investissement à capital risque relatives aux crédits et participations éligibles à la garantie du fonds et des demandes de mise en jeu de cette garantie,

2 - de charger le secrétariat de la commission d'instruire les demandes susvisées et de recueillir toutes informations complémentaires pour la tenue des dossiers au sujet, notamment des garanties constituées,

3 - de statuer sur les demandes présentées par les banques et les sociétés d'investissement à capital risque et tendant à la mise en jeu de la garantie du fonds au titre de la prise en charge des crédits et participations irrécouvrables, des intérêts découlant des montants impayés des crédits, d'une partie des frais de poursuite et de recouvrement contentieux des crédits et de la garantie d'un rendement sur les participations,

4 - de proposer au ministre des finances toute procédure pratique de fonctionnement du fonds ou toute règle tendant à modifier ou compléter les dispositions le régissant.

Dispositions diverses

Art. 25. - le fonds national de garantie prend en charge à titre exceptionnel les crédits irrécouvrables ci-après :

- les crédits à moyen et long terme à la petite et moyenne entreprise travaillant dans le secteur des industries manufacturières consentis et non échus avant le 27 janvier 1984 ou consentis sur les ressources contractées auprès de la banque internationale de reconstruction et de développement (BIRD) suivant l'accord de prêt n° 1505 TUN du 25 janvier 1978 ratifié par la loi n° 78-25 du 5 avril 1978 et l'accord de prêt n° 1969 TUN du 15 mai 1981 ratifié par la loi n° 81-88 du 4 décembre 1981,

- les crédits à moyen terme non encore échus dispensés avant le 27 janvier 1984 par les banques en accompagnement des prêts sur les ressources contractées auprès de la banque internationale de reconstruction et de développement visés à l'alinéa précédent,

- les crédits à l'artisanat et aux petits métiers dispensés avant le 27 janvier 1984,

- 25% à l'artisanat de créances afférentes aux crédits de culture irrécouvrables consentis aux adhérents des sociétés de caution mutuelle agricole avant le 27 janvier 1984.

Art. 26. - Les ministres des finances, des affaires sociales, du développement économique, du commerce, de l'industrie, de l'agriculture, du tourisme, des loisirs et de l'artisanat, de la formation professionnelle et de l'emploi et le gouverneur de la banque centrale de Tunisie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 novembre 1999.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 99-2640 du 22 novembre 1999.

Monsieur Mohsen Taleb est nommé membre du collège du conseil du marché financier représentant du ministère des finances, en remplacement de Monsieur Abdelaziz Ben Bahri.

Par décret n° 99-2641 du 22 novembre 1999.

Monsieur Férid El Kobbi est nommé membre du collège du conseil du marché financier exerçant ses fonctions de façon permanente sans cumul avec d'autres fonctions.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 99-2642 du 22 novembre 1999.

Monsieur Nouri Zorgati, ingénieur général au ministère des finances, est maintenu en activité pour une période d'une année à compter du 1er septembre 1999.

MINISTERE DE L'INDUSTRIE

Décret n° 99-2643 du 22 novembre 1999, portant approbation du statut particulier du personnel de la compagnie tunisienne de forage.

(Le texte d'approbation du statut particulier a été publié uniquement en langue arabe).

Décret n° 99-2644 du 22 novembre 1999, portant approbation du statut particulier du personnel de la compagnie des phosphates de Gafsa.

(Le texte d'approbation du statut particulier a été publié uniquement en langue arabe).

Décret n° 99-2645 du 22 novembre 1999, portant approbation du statut particulier de la société nationale de distribution des pétroles.

(Le texte d'approbation du statut particulier a été publié uniquement en langue arabe).

Décret n° 99-2646 du 22 novembre 1999, portant approbation du statut particulier du personnel du groupe chimique tunisien.

(Le texte d'approbation du statut particulier a été publié uniquement en langue arabe).

MINISTERE DE LA CULTURE

DEROGATION

Par décret n° 99-2647 du 22 novembre 1999.

Il est accordé à Monsieur Abdelwaheb Bouhdiba, professeur de l'enseignement supérieur, une dérogation d'exercer après atteinte de l'âge légal de la retraite, et ce, pour une période d'un an à compter du 1er octobre 1999.

Arrêté du ministre de la culture du 23 novembre 1999, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires culturels.

Le ministre de la culture,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre d'externe, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 99-1443 du 21 juin 1999, fixant le statut particulier aux personnels du ministère de la culture,

Arrête :

Article premier. – Le concours externe sur épreuves pour le recrutement dans le grade de secrétaire culturel est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. – Le concours externe pour le recrutement de secrétaires culturels est ouvert aux candidats titulaires du diplôme de maîtrise ou d'un diplôme équivalent, ou d'un diplôme de formation homologué au niveau précité et n'ayant pas dépassé l'âge de 35 ans.

L'âge maximum est apprécié à compter du premier jour d'inscription dans un bureau de l'emploi pour les concours ouverts durant les cinq années qui suivent cette inscription.

A défaut d'inscription du candidat dans un bureau de l'emploi, l'âge maximum est apprécié le 1er janvier de l'année d'ouverture du concours.

Art. 3. – Le concours externe susvisé est ouvert par arrêté du ministre de la culture.

Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date et le lieu du déroulement de l'épreuve d'admissibilité,
- le lieu et l'adresse où les dossiers de candidatures doivent être déposés ou adressés par lettre recommandée.

Art. 4. – Les candidats au concours susvisé doivent déposer ou adresser par lettre recommandée un dossier de candidature comprenant les pièces suivantes :

- 1) une demande de candidature,
- 2) une photocopie de la carte d'identité nationale,
- 3) une photocopie du diplôme accompagnée, en ce qui concerne les diplômes étrangers, d'une attestation d'équivalence.

Il n'est pas nécessaire que la signature soit légalisée et que les photocopies de ces pièces soient certifiées conformes aux originaux.

Le candidat qui a dépassé l'âge légal, doit joindre aux pièces sus-énumérées, une attestation justifiant l'accomplissement par l'intéressé de services civils effectifs ou l'inscription au bureau de l'emploi.

Art. 5. – Toute candidature parvenue après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre central faisant foi.

Art. 6. – La liste des candidats admis définitivement à concourir est arrêtée par le ministre de la culture.

Art. 7. – Les candidats déclarés admissibles doivent compléter leurs dossiers des pièces suivantes :

1) un extrait du casier judiciaire délivré depuis un (1) an au maximum,

2) un extrait de l'acte de naissance délivré depuis un (1) an au maximum,

3) un certificat médical délivré depuis trois (3) mois au maximum, attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République,

4) une photocopie certifiée conforme à l'original du diplôme.

Tout candidat qui ne produit pas les pièces précitées ne doit pas être autorisé à subir les épreuves d'admission.

Art. 8. – Le concours externe susvisé comporte les épreuves suivantes :

- une (1) épreuve d'admissibilité ;
- trois (3) épreuves pour l'admission.

Ces épreuves se déroulent ainsi qu'il suit :

I - Epreuve d'admissibilité

* Une épreuve portant sur l'administration tunisienne :

Durée : 3 heures.

Coefficient : 1.

Cette épreuve a lieu obligatoirement en langue arabe en quatre (4) pages au maximum, ne sont pas prises en considération, les pages dépassant le nombre maximum précité.

Les candidats déclarés admissibles sont informés par lettres individuelles ou par affichage dans les locaux de l'administration du lieu et de la date du déroulement des épreuves d'admission.

II) Epreuves d'admission :

1 - Une épreuve portant sur l'organisation politique en Tunisie.

Durée : 2 heures

Coefficient : 1

2 - Une épreuve portant sur les sciences économiques

Durée : 2 heures.

Coefficient : 1

3 - Une épreuve portant sur la législation financière

Durée : 2 heures

Coefficient : 1.

Ces épreuves ont lieu en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Chacune des épreuves écrites est rédigée en quatre (4) pages au maximum, ne sont pas prise en considération, les pages dépassant le nombre maximum précité.

Le programme des épreuves est fixé en annexe ci-jointe.

Art. 9. – Les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves ni livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 10. – Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la

salle d'examen, l'annulation de l'épreuve qu'il a subie et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre de la culture.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 11. - Les épreuves du concours sont appréciées par un jury dont la composition est fixée par un arrêté du Premier ministre.

Art. 12. - Les épreuves sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note exprimée en chiffres variant de 0 à 20.

La note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux (2) notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 13. - Toute note inférieure à six sur vingt (6/20) est éliminatoire.

Art. 14. - Nul ne peut être déclaré admis à participer aux épreuves d'admission, s'il n'a obtenu dix (10) points au moins à l'épreuve d'admissibilité.

Art. 15. - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de quarante (40) points au moins à l'ensemble des épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'ensemble des deux épreuves, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 16. - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite et propose deux listes des candidats pouvant être admis définitivement :

A) La liste principale.

B) La liste complémentaire : cette liste est établie dans la limite de 50% au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale. Elle permet, le cas échéant, à l'administration de remplacer les candidats inscrits sur la liste principale et qui n'ont pas rejoint leur poste d'affectation.

Art. 17. - La liste principale et la liste complémentaire des candidats admis au concours externe pour le recrutement de secrétaires culturels sont arrêtées définitivement par le ministre de la culture.

Art. 18. - L'administration proclame la liste principale et invite les candidats admis à rejoindre leur poste d'affectation.

Au terme du délai maximum d'un mois après la date de proclamation de la liste principale, l'administration doit mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception les candidats défaillants en les invitant à rejoindre leur poste dans un délai maximum de 15 jours, faute de quoi, ils sont radiés de la liste principale des candidats admis au concours et remplacés par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire.

Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de six (6) mois après la proclamation de la liste principale.

Art. 19. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 novembre 1999.

Le Ministre de la Culture

Abdelbaki Hermassi

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme des épreuves du concours externe pour le recrutement de secrétaires culturels

I) L'épreuve d'admissibilité :

* Epreuve portant sur l'administration tunisienne :

- Attributions du ministère de la culture,
- Attributions de l'institut national du patrimoine,
- Attributions des commissariats régionaux à la culture,
- Attributions du centre de la musique arabe et méditerranéenne "Ennejma Ezzahra",
- Attributions de la bibliothèque nationale,
- La situation réglementaire des agents publics,
- Le contrôle de l'administration.

II) Les épreuves d'admission :

A- Organisation politique de la Tunisie :

- Le pouvoir législatif,
- Le pouvoir exécutif,
- Le pouvoir judiciaire,
- Les structures constitutionnelles.

B – Sciences économiques :

- Les plans de développement économique
- Les ressources de la Tunisie,
- La situation démographique,

C – Législation financière :

- Le budget (exécution, modification, clôture),
- Le contrôle financier.

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 23 novembre 1999, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'analystes appartenant au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques.

Le ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère

administratif, telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre d'externe, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques,

Arrête :

Article premier. – Le concours externe pour le recrutement des analystes appartenant au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques est ouvert aux candidats titulaires d'une maîtrise en informatique ou en informatique appliquée ou d'un diplôme équivalent et n'ayant pas dépassé l'âge de 35 ans.

L'âge maximum est apprécié à compter du premier jour de l'inscription dans un bureau d'emploi pour les concours ouverts durant les cinq années qui suivent cette inscription.

A défaut d'inscription du candidat dans un bureau d'emploi, l'âge maximum est apprécié le 1er janvier de l'année d'ouverture du concours.

Art. 2. - Le concours externe susvisé est ouvert par arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat.

Cet arrêté fixe :

* le nombre d'emplois mis en concours et leur répartition éventuelle selon les différents postes d'affectation,

* la date de clôture de la liste d'inscription,

* la date et le lieu du déroulement de l'épreuve d'admissibilité,

* le lieu et l'adresse où les dossiers de candidatures doivent être déposés ou adressés par lettre recommandée.

Art. 3. - Les candidats au concours susvisé doivent déposer ou adresser par lettre recommandée un dossier de candidature comprenant les pièces suivantes :

1) une demande de candidature,

2) une photocopie de la carte d'identité nationale,

3) une photocopie du diplôme accompagnée, en ce qui concerne les diplômes étrangers, d'une attestation d'équivalence.

Il n'est pas nécessaire que la signature soit légalisée et que les photocopies de ces pièces soient certifiées conformes aux originaux.

Le candidat qui a dépassé l'âge légal, doit joindre aux pièces sus-énumérées, une attestation justifiant l'accomplissement par l'intéressé des services civils effectifs ou l'inscription au bureau de l'emploi.

Art. 4. - Toute candidature parvenue après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre central faisant foi.

Art. 5. - La liste des candidats admis définitivement à concourir est arrêtée par le ministre de l'équipement et de l'habitat.

Art. 6. - Les candidats déclarés admissibles doivent compléter leurs dossiers des pièces suivantes:

1) un extrait du casier judiciaire délivré depuis un (1) an au maximum,

2) un extrait de l'acte de naissance délivré depuis un (1) an au maximum,

3) un certificat médical délivré depuis trois (3) mois au maximum, attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République,

4) une photocopie certifiée conforme à l'original du diplôme.

Tout candidat qui ne produit pas les pièces précitées ne doit pas être autorisé à subir les épreuves d'admission.

Art. 7. - Le concours externe susvisé comporte les épreuves suivantes :

- deux (02) épreuves d'admissibilité ;

- une (01) épreuve pour l'admission.

Ces épreuves se déroulent ainsi qu'il suit :

A) - Epreuve d'admissibilité

1) Une épreuve portant sur l'administration tunisienne :

Durée : 2 heures.

Coefficient : 1.

2) Une épreuve d'ordre technique :

Durée : 4 heures.

Coefficient : 3.

Les épreuves sont rédigées indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Néanmoins, les candidats ayant opté pour la rédaction des épreuves écrites en langue française sont tenus de rédiger au moins une des deux épreuves en langue arabe.

Chacune des épreuves est rédigée en 4 pages au maximum, ne sont pas prises en considération, les pages dépassant le nombre maximum précité.

Les candidats déclarés admissibles sont informés par lettres individuelles ou par affichage dans les locaux de l'administration du lieu et de la date du déroulement des épreuves d'admission.

B) L'épreuve pour l'admission :

Une question portant sur un sujet tiré du programme technique fixé en annexe ci-jointe suivie d'une conversation avec les membres du jury.

Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort.

Au cas où le candidat veut changer le sujet, la note qui lui sera attribuée doit être divisée par deux.

Durée : 1 heure

* Préparation : 30 minutes

* Exposé : 15 minutes

* Discussion : 15 minutes

- Coefficient 1

Le programme des épreuves est fixé en annexe ci-jointe.

Art. 8. - Les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves ni livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 9. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examens administratifs ultérieurs.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 10. - Les épreuves du concours sont appréciées par un jury dont la composition est fixée par un arrêté du Premier ministre.

Art. 11. - Les épreuves sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note exprimée en chiffres variant de 0 à 20.

La note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux (2) notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 12. - Toute note inférieure à six sur vingt (6/20) est éliminatoire.

Art. 13. - Nul ne peut être déclaré admis à participer à l'épreuve d'admission, s'il n'a obtenu un total de quarante (40) points au moins aux épreuves d'admissibilité.

Art. 14. - Nul ne peut être déclaré admis, s'il n'a obtenu un total de cinquante (50) points au moins à l'ensemble des épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'ensemble des épreuves, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 15. - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite et propose deux listes des candidats pouvant être admis définitivement :

A) La liste principale.

B) La liste complémentaire : cette liste est établie dans la limite de 50% au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale. Elle permet, le cas échéant, à l'administration de remplacer les candidats inscrits sur la liste principale et qui n'ont pas rejoint leur poste d'affectation.

Art. 16. - La liste principale et la liste complémentaire des candidats admis au concours externe pour le recrutement d'analystes appartenant au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques sont arrêtées définitivement par le ministre de l'équipement et de l'habitat.

Art. 17. - L'administration proclame la liste principale et invite les candidats admis à rejoindre leur poste d'affectation.

Au terme du délai maximum d'un mois après la date de proclamation de la liste principale, l'administration doit mettre en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, les candidats défaillants en les invitant à rejoindre leur poste dans un délai maximum de 15 jours, faute de quoi, ils sont radiés de la liste principale des candidats admis au concours et remplacés par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire.

Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de six (6) mois après la proclamation de la liste principale.

Art. 18. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 novembre 1999.

Le Ministre de l'Équipement et de l'Habitat

Slaheddine Belaïd

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques

I) L'épreuve d'admissibilité :

A) Épreuve portant sur l'administration tunisienne :

- organisation de l'administration centrale,
- les gouvernorats,
- les conseils de gouvernorats,
- les collectivités locales,
- les établissements publics et leurs attributions,
- les entreprises publiques et leurs attributions,
- la situation réglementaire des agents publics,
- les contrats administratifs et les marchés publics,
- le contrôle de l'administration,
- les conseils consultatifs dans l'administration,
- la juridiction administrative.

B) L'épreuve technique :

- architecture des ordinateurs et systèmes d'exploitation,
- structures de données et langages de programmation,
- fichiers,
- méthodologies d'analyse d'application informatiques,
- bases de données et systèmes de gestion,
- téléinformatique.

II – L'épreuve d'admission :

- architecture des ordinateurs et systèmes d'exploitation,
- structures de données et langages de programmation,
- fichiers,
- méthodologies d'analyse d'application informatiques,
- bases de données et systèmes de gestion,
- téléinformatique.

Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 23 novembre 1999, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'analystes.

Le ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, telle que complétée et modifiée par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 95-108 du 25 décembre 1995, portant création de l'agence d'urbanisme du grand Tunis,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques,

Vu l'arrêté du 23 novembre 1999, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'analystes,

Arrête :

Article premier. - Est ouvert, à l'agence d'urbanisme du grand Tunis le 24 janvier 2000 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'analystes conformément aux dispositions de l'arrêté du 23 novembre 1999 susvisé.

Art. 2. - Le nombre de postes mis en concours est fixé à :
- un seul (1) poste.

Art. 3. - La date de clôture de la liste d'inscription est fixée au 24 décembre 1999 au siège de l'agence d'urbanisme du grand Tunis.

Tunis, le 23 novembre 1999.

Le Ministre de l'Equipement et de l'Habitat
Slaheddine Belaïd

Vu
Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

avis et communications

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

Avis aux épargnants auprès de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne titulaire des comptes atteints par la prescription de 15 ans

L'office national des postes, en application de l'article 16 (nouveau) du décret du 28 août 1956, portant création de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne (CENT), tel qu'il a été modifié par la loi n° 76-49 du 12 mai 1976, porte à la connaissance des titulaires des livrets d'épargne ouverts auprès de la CENT demeurés inactifs depuis le 31 décembre 1983 et 1984, que des lettres recommandées avec accusé de réception leur ont été adressées pour leur signaler les dispositions légales relatives à la prescription frappant les livrets n'ayant enregistré aucune opération (versement, remboursement, inscription d'intérêt) depuis plus de 15 ans.

Un délai de six mois expirant le 31 décembre 1999 leur est donné pour réactiver leur compte, passé ce délai et à défaut de réactivation, les sommes inscrites sur les livrets susvisés seront frappées de prescription.

Il est signalé que les listes relatives aux comptes prescriptibles peuvent être consultées par les intéressés auprès du centre directeur de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne, 30 avenue de Carthage Tunis.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 30 novembre 1999"